第10讲 银行销售及代理销售产品相关法律法规（三）

第三节 银行销售及代理销售产品相关法律法规

4.《代销通知》对商业银行代销理财产品代销行为予以规范

第二十二条　商业银行应当按照国务院金融监督管理机构的规定确定代销业务的**销售渠道**。通过营业网点代销产品的，应当按照银监会有关规定在专门区域销售，**销售专区应当具有明显标识**。

第二十三条　商业银行应当在营业网点或官方网站**提供查询代销产品信息的渠道**，建立代销产品分类目录，明示代销产品的代销属性、发行机构、合格投资者范围等信息，**不得将代销产品与存款或其他自身发行的理财产品混淆销售**。

第二十四条　商业银行应当使用合作机构提供的实物或电子形式的代销产品宣传资料和销售合同，全面、客观地揭示代销产品风险。国务院金融监督管理机构另有规定的除外。

代销产品宣传资料首页显著位置应当标明合作机构名称，并配备以下文字说明："**本产品有××机构（合作机构）发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任**"。

第二十五条　商业银行应当对客户风险承受能力进行评估，确定客户风险承受能力评级，并只能向客户销售等于或低于其风险承受能力的代销产品。国务院金融监督管理机构另有规定的除外。

风险承受能力评估依据应当包括但不限于**客户年龄、财务状况、投资经验、投资目的、收益预期、风险偏好、流动性要求、风险认识和风险损失承受程度**等。

第二十六条　商业银行应当**告知**客户代销业务流程和收费标准，代销产品的发行机构、产品属性、主要风险和风险评级情况，以及商业银行与合作机构各自的责任和义务等信息。

第二十七条　商业银行应当向客户**提供并提示其阅读相关销售文件**，包括风险提示文件，以请客户抄写风险提示等方式充分揭示代销产品的风险，销售文件应当由客户签字逐一确认，国务院金融监督管理机构另有规定的除外。通过电子渠道销售的，应由客户通过符合法律、行政法规要求的电子方式逐一确认。

第二十八条　商业银行应当加强员工行为管理，对销售人员及其代销产品范围进行**明确授权**，并在营业网点公示。

第二十九条　销售人员应当具备代销业务相关的法律法规、金融、财务等专业知识、技能和相应的岗位资格，遵守国务院金融监督管理机构、行业协会和商业银行指定的销售人员**行为准则和职业道德**标准，并充分了解所代销产品的属性和风险特征。

第三十一条　商业银行通过营业网点开展代销业务的，应当根据国务院金融监督管理机构的相关规定实施**录音录像**，完整客观地记录营销推介、风险和关键信息提示、客户确认和反馈等重点销售环节。

第三十五条　**商业银行不得允许非本行人员在营业网点从事产品宣传推介、销售等活动**。

第三十三条　商业银行从事代销业务，不得有以下情形：

（1）未经授权或超越授权范围开展代销业务，假借所属机构名义私自推介、销售未经审批的产品，或在销售区域内存放未经审批的非本行产品销售文件和资料。

（2）将代销产品作为存款或其自身发行的理财产品进行销售，或者采取夸大宣传、虚假宣传等方式误导客户购买产品。

（3）违背客户意愿将代销产品与其他产品进行捆绑销售。

（4）由销售人员违规代替客户签署代销业务相关文件，或者代替客户进行代销产品购买等操作、代替客户持有或安排他人代替客户持有代销产品。

（5）为代销产品提供直接或间接、显性或隐性担保，包括承诺本金或收益保障。

（6）给予合作机构及其工作人员，或者向合作机构及其工作人员收取、索要代销协议约定以外的利益。

（7）国务院金融监督管理机构禁止的其他情形。

- （三）销售专区录音录像管理及相关要求

第四条　银行业金融机构在营业场所销售自有理财产品及代销产品的，应进行**销售专区**建设并安装配备**录音录像**设备。个别面积较小、确实不具备设置独立销售专区条件的营业场所，可设置固定**销售专柜**，并按照专区"双

（更多资料+VX：9579293）

录”相关规定进行管理。

银行业金融机构在营业场所销售自有理财产品及代销产品，应在销售专区内进行，不得在销售专区外进行产品销售活动。**消费者通过自助终端等电子设备进行自主购买的除外**。

第五条　银行业金融机构应在销售专区内配备包含“销售专区”（或“销售专柜”）、“录音录像”字样的**明显标识**，在显著位置以醒目字体提醒消费者可通过信息查询平台、网站或其他媒介了解产品相关信息，并进行明确的风险提示。

第六条　银行业金融机构销售人员应遵循相关监管要求并**具有理财及代销业务相应资格**，销售人员相关信息及其销售资格应在专区内进行公示，法律法规另有规定的除外。除本机构工作人员外，禁止其他任何人员在营业场所开展营销活动。

第七条　银行业金融机构应建立统一的**产品信息查询平台**，并由专门部门负责平台的信息录入及管理工作。产品信息查询平台应收录全部在售及存续期内金融产品的基本信息，**凡未在平台上收录的产品，一律不得销售**。产品信息查询平台应建立产品分类目录，严格区分自有与代销、公募与私募等不同产品类型，充分披露产品信息，产品信息涵盖产品类型、发行机构、风险等级、合格投资者范围、收费标准、收费方式等内容。

银行业金融机构应在营业场所配备可登录产品信息查询平台的终端或提供纸质产品目录，便于消费者查询、核实产品信息。银行业金融机构**不得借助信息查询平台公开宣传私募产品**。

第八条　银行业金融机构在销售专区内提供的产品宣传资料应真实、合法，全面反映产品的主要属性，严禁使用诱惑性、误导性的文字夸大收益或隐瞒重要信息。产品宣传资料应包含对产品风险的揭示，并以醒目、浅显易懂的文字表达。

其中，代销产品宣传资料首页显著位置还应标明合作机构名称，并包含以下文字声明：“本产品由××机构（合作机构）发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任”。

第九条　银行业金融机构应在销售专区内公布本机构咨询举报电话，以便消费者进行产品信息咨询及确认，举报误导销售、私售产品等违规行为。

第十条　银行业金融机构应对自有理财产品及代销产品的销售过程进行同步录音录像，完整客观地记录营销推介、相关风险和关键信息提示、消费者确认和反馈等重点销售环节，消费者确认内容应**至少包括其充分了解销售人员所揭示的产品风险等**。银行业金融机构**进行上述录音录像行为应征得消费者同意，如其不同意则不能销售产品**。

第十一条　银行业金融机构应在自助终端等电子设备中对产品风险信息进行充分披露，同时还应提示消费者**如有销售人员介入进行营销推介，则应停止自助终端购买操作，转至销售专区内购买**。

严禁销售人员在自助终端等电子设备上代客操作购买产品。

第十二条　银行业金融机构应保障录音录像质量，确保影音资料清晰、完整、连贯。

（1）录像可明确辨认销售人员和消费者的面部特征。

（2）录音可明确辨识销售人员和消费者的语言表述，并与录像画面保持同步。

第十三条　银行业金融机构应将录音录像资料至少保留到**产品终止日起6个月后或合同关系解除日起6个月**后，发生纠纷的要保留到**纠纷最终解决后**。

银行业金融机构代销其他非银行业金融机构的产品时，国务院金融监督管理机构对录音录像资料保存期限另有规定的，从其规定。

第十四条　银行业金融机构应对存储的录音录像资料进行严格管理，不可人为更改、涂抹或删除，并确保能够实现快速精准的检索调阅。

第十五条　银行业金融机构应对录音录像资料数据进行备份，并妥善保管备份数据。

第十六条　银行业金融机构应对录音录像数据存储及管理系统采取有效的信息安全措施，切实保障消费者信息安全权。

第十七条　银行业金融机构应遵照保密管理相关规定，在录音录像资料存储期限届满时按要求对相关资料进行销毁。

- （四）法律责任（略）

【2021真题】《银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定》中规定银行业金融机构应建立统一的产品信息查

（更多资料+VX：9579293）

询平台，并由专门部分负责平台的信息录入及管理工作，下列表述中错误的是（　　）。

A．未在平台上收录的产品，一律不得销售

B．银行业金融机构经报备银保监会，可以借助信息查询平台公开宣传私募产品

C．产品信息查询平台应建立产品分类目录，严格区分自有与代销、公募与私幕等不同产品类型

D．充分披露产品信息，产品信息涵盖产品类型、发行机构、风险等级，合格投资者范围、收费标准

【答案】B

【解析】银行业金融机构不得借助信息查询平台公开宣传私募产品。

【2021真题】下列银行理财产品的销售行为中，错误的是（　　）。

A．客户不得利用理财业务洗钱，不得将罪犯所得及其收益用来购买理财产品

B．合格投资者购买固定收益类产品时无须进行风险评级

C．银行应根据理财产品的性质，确定不同类型理财产品的投资起点

D．客户应当确保提供的身份证件真实，合法

【答案】B

【解析】商业银行应当对非机构投资者的风险承受能力进行评估，确定投资者风险承受能力等级，由低到高至少包括一级至五级，并可以根据实际情况进一步细分。

（更多资料+VX：9579293）